



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LOCADORA:

MOBILI LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ 18.887.327/0001-92, com sede no seguinte endereço, Avenida Tristao De Barros, 01 – Bairro: Centro, Cep: 59.518-000, São Rafael – RN por intermédio do seu representante legal, **CLAUDIO DA FONSECA MARCOLINO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 16/12/1985, inscrito no CPF Nº 064.291.074-00 e Carteira Nacional de Habilitação Nº 03294468199 DETRAN – RN, residente e domiciliada na Avenida Tristao De Barros, 01 – Bairro: Centro, CEP: 59.518-000, São Rafael – RN, estabelecida à doravante denominada LOCADORA, e se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

LOCATÁRIO:

JULIANA MAGNONE PAIVA, inscrita no CPF nº 035.151.740-52, residente e domiciliada na Rua Santa Gema, nº 389, Bloco 01, Apartamento 0204, Bairro Amazônia, Emaús, Parnamirim/RN, CEP 59148-405.

As partes acima têm entre si justo e contratado a locação de veículo (s), descrito (s) no ANEXO 1 do presente contrato, nos seguintes termos e condições:

1.1. O (s) veículo (s) alugado (s), efetivo (s) ou temporário (s), é (são) de propriedade da empresa LOCADORA, ou de terceiros na legítima posse dela, encontrando-se em perfeitas condições mecânicas de uso, conservação e funcionamento, tendo sido (s) abastecido (s) e revisado (s) antes de ser (em) posto (s) à disposição do cliente e assim deve (m) ser devolvido (s) ao término do contrato de aluguel, podendo ser utilizado sem limite de quilometragem.

1.2. Os dados do (s) veículo (s) alugado (s), e demais características da locação serão anotadas no ANEXO 1 desse contrato, denominado "Demonstrativo de Aluguel de Veículos", o qual deverá ser assinado pelo cliente ou, quando da entrega para terceiro, autorizado por escrito, tornando, desta maneira, os dados e valores ali lançados, líquidos, certos e exigíveis.

1.3. Para os fins de comprovação das condições de cada veículo alugado (cláusula 1) será realizado, tanto no ato da entrega do veículo ao cliente, quanto na devolução, um "check list", conforme o ANEXO 2 deste contrato, assinado pelo cliente ou por terceiro autorizado

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



(cláusula 1.4) ou usuário indicado, valendo este documento como comprovante da data e condições/estado em que fora entregue e posteriormente devolvido o veículo, podendo a LOCADORA valer-se do mesmo para cobrança judicial ou débito e/ou reparação de danos ou falta de acessórios do veículo alugado.

1.4. A devolução do veículo deverá ser efetuada pelo cliente. Todavia, caso esteja impossibilitado de fazê-lo, poderá ser realizada por terceira pessoa, ficando, pela presente cláusula, convencionado que o cliente outorgou ao terceiro plenos poderes para o ato, inclusive valendo sua assinatura no encerramento do contrato (cláusula 1.2) e no "check list" (cláusula 1.3) para os fins de direito, tornando os dados/valores do ANEXO 1 e 2, líquidos, certos e exigíveis.

1.5. Ao assinar o ANEXO 1, bem como o ANEXO 2, o cliente - ou o terceiro por ele autorizado - reconhece como verdadeiros os dados ali inseridos para todos os efeitos legais.

1.6. O locatário terá direito a 1.500 km mensal durante o período contratual. Caso a quilometragem mensal não seja totalmente utilizada, o saldo poderá ser acumulado e utilizado nos meses subsequentes, respeitando o prazo de vigência do contrato. Caso a quilometragem total acumulada seja excedida será cobrado o valor de R\$1,75 (um real e setenta e cinco centavos) por quilômetro excedente.

DA PROTEÇÃO LOCADORA

2.1. A LOCADORA tem por dever realizar os serviços de manutenção do veículo alugado em qualquer parte do território nacional, nos termos deste contrato.

2.2. O valor da locação do veículo pretendido é o preço básico, com a proteção oferecida pela LOCADORA, da seguinte forma:

2.2.1. Proteção do carro alugado: a proteção oferecida pela LOCADORA cobre todos os danos materiais que por ventura ocorrerem *no veículo alugado*, bem como furto, roubo e incêndio deste, é de inteira responsabilidade da LOCADORA, exceto dos objetos deixados em seu interior.

2.2.2. Proteção contra danos pessoais e materiais de terceiros: a proteção contra danos pessoais e materiais de terceiros oferecida pela LOCADORA cobre todo e qualquer dano ocorrido em veículos de terceiros, bem como danos pessoais dos passageiros dos carros envolvidos no acidente.

2.3. A proteção LOCADORA não se entende a equipamentos de som (multimídia), bem como a acessórios dos carros alugados.

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



2.4. Diante da apresentação de defeitos, o cliente fará jus à substituição temporária do carro alugado por outro do mesmo, de maneira imediata, e em caráter definitivo, quando houver acidente ou defeito mecânico recorrente.

DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

O cliente se compromete a:

3.1. Devolver o veículo na sede da LOCADORA ou em qualquer de suas filiais, na data prevista no Demonstrativo de Aluguel de Veículos (ANEXO 1), sob pena de configuração de apropriação indébita (art. 168, do Código Penal), com sujeição às penas da lei, inclusive busca e apreensão do mesmo.

3.2. Caso o cliente deseje efetuar a devolução do carro em local diverso, deverá comunicar seu desejo à locadora, pagando a taxa de retorno de acordo com tabela expedida pela LOCADORA.

3.3. Responsabilizar-se pela guarda e correto uso do veículo, trafegando unicamente em rodovias e/ou ruas de tráfego regular, dentro das normas do Código Nacional de Trânsito.

3.4. Usar o veículo sem fins lucrativos e apenas para transporte de pessoas, observando seu limite de capacidade, sendo conduzido apenas pelo cliente ou motorista indicado no Demonstrativo do Contrato de Aluguel (ANEXO 1), sob pena de infração contratual e perda das garantias LOCADORA.

3.5. Usar o veículo exclusivamente dentro do território nacional.

3.6. Comunicar à LOCADORA imediatamente ocorrência de acidente, furto, roubo ou incêndio e providenciar Boletim de Ocorrência Policial ou Laudo Pericial, quando este se fizer necessário, no prazo máximo de 2 (dois) dias após o evento, sob pena de perda de garantias LOCADORA optada na contratação do aluguel, além de responsabilização pelas consequências do ocorrido.

3.6.1. No caso de acidente com vítimas, comprovar no prazo de 02 (dois) dias, que foi solicitado o Laudo Pericial às autoridades responsáveis pelo trânsito na localidade do acidente.

3.8. Quando da ocorrência de avaria no veículo, deve de imediato entrar em contato com a locadora ou assistência por ela indicada no momento da locação do veículo, recebendo instruções de como proceder para solucionar o problema ocorrido através de oficina indicada.

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



3.9. Comunicar à locadora qualquer defeito que ocorra com o hodômetro, que impeça a marcação de quilometragem ou indicação de outras anormalidades do veículo e que, em decorrência disso, possa colocar em risco seu normal funcionamento. No caso de locação com quilometragem controlada, a falta de comunicação do defeito do hodômetro sujeitará o cliente ao pagamento de taxa mínima correspondente a 300 (trezentos) km/dia e a 500 (quinhentos) km/dia no caso de violação do lacre.

3.10. Pagar o valor proporcional do aluguel por ocasião da devolução do veículo ou, em caso de busca e apreensão, até a efetiva entrega do mesmo, bem como o valor do combustível faltante para completar o tanque.

3.11. Para os efeitos do Código Nacional de Trânsito, assim que solicitado encaminhar à LOCADORA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome e endereço do condutor infrator, bem como cópia eletrônica de sua CNH, CPF e Identidade, pena de responsabilizar-se plenamente pela nova multa que será lavrada nos termos do Parágrafo 8º do Artigo referido. Caso não informe à locadora os dados do condutor infrator, fornecerá ela ao DETRAN todos os dados do cliente ou do usuário, caso aquele não seja habilitado, necessários para a cobrança da multa ou outras penalidades, para tanto lançando mão do mandato referido no Anexo 1.

3.12. Reembolsar a locadora de eventuais despesas efetuadas para reparação de danos decorrentes do mau uso do veículo, bem como outras despesas afins, como guinchamento do veículo locado e/ou terceiros prejudicados.

3.13. Reembolsar a locadora de eventuais despesas efetuadas para reparação de danos decorrentes do mau uso do veículo, bem como outras despesas afins, como guinchamento do veículo locado e/ou terceiros prejudicados.

3.13.1 Para fins específicos deste contrato de locação de veículos, considera-se como mau uso, o uso de forma inadequada que contrarie as recomendações do fabricante, causando danos ou acelerando o desgaste de componentes. Isso pode incluir, por exemplo, dirigir o veículo em condições adversas, ignorar manutenções preventivas, exceder a capacidade de carga ou mesmo dirigir em estradas para os quais o veículo não se encontra devidamente preparado pelo fabricante.

DO USO INDEVIDO DO VEICULO

4. Configurar-se-á o uso indevido do veículo e infração contratual, com perda da proteção LOCADORA, quando: a) em caso de acidente, furto, roubo ou colisão, tiver procedido com

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



manifesto dolo e/ou utilizado o veículo para fins diversos da destinação específica constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e/ou especificações do fabricante.

b) entregar a direção do veículo a pessoa não indicada neste contrato e que venha a sofrer acidente, mesmo que este não tenha sido provocado pelo condutor.

c) trafegar por vias públicas, rodovias ou caminhos sem condições de tráfego e, em consequência, provocar dano ao veículo ou acidente com terceiro.

d) infringir qualquer dispositivo do Código Nacional de Trânsito e, em decorrência disso, provocar acidente com terceiro ou dano ao veículo, principalmente no caso de velocidade imprimeada acima do permitido para o local.

e) Outras modalidades de uso do veículo que possam se configurar como mau uso do mesmo, comprovado esse através de laudo de oficina mecânica ou funilaria especializada, testemunhas ou outros meios legais.

4.1. Configurando-se qualquer das hipóteses da presente cláusula, e consequentemente perdendo o cliente a proteção LOCADORA, arcará com todos os prejuízos a que causa à locadora e/ou terceiros prejudicados, inclusive danos pessoais dos passageiros do carro alugado e/ou terceiros, sem prejuízo das coberturas previstas no DPVAT. Ainda, pagará o cliente, a título de lucro cessante, 70% (setenta por cento) do maior valor da diária contratada, pelo período que permanecer o veículo da locadora em conserto, até o limite de 30 (trinta) diárias.

4.2. No caso de reparação do veículo, esta atingirá 70% (setenta por cento) do seu valor comercial, considerar-se-á como tendo ocorrido perda total do mesmo, tornando-se como seu valor aquele estabelecido pela Revista Quatro Rodas ou a média encontrada pelos jornais especializados em veículos ou avaliação da Concessionária da marca.

4.3. A não devolução do veículo na data determinada no Demonstrativo do Contrato de Aluguel de Veículos (ANEXO 1) sem expressa autorização da locadora, igualmente configurará perda da proteção LOCADORA, para efeitos de indenização civil por danos a terceiros ou ao veículo alugado, perdurando essa responsabilidade até a efetiva devolução.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. As isenções de responsabilidades indenizatórias conferidas ao cliente não implicam em contratação de seguro. Significa, tão somente, que a LOCADORA assumiu, contratualmente, custos, prejuízos ou responsabilidades indenizatórias que eventualmente

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



possam decorrer do uso e circulação normal do carro alugado até os limites máximos fixados neste contrato.

5.2. A LOCADORA não responderá por quaisquer custos, pagamentos ou indenização excedente dos valores máximos das isenções de pagamentos ou responsabilidades indenizarias contratualmente conferidas ao cliente, cabendo-lhe, como locatário/usuário arcar com tais ônus, nos pleitos judiciais ou extrajudiciais decorrentes de eventos que envolvam o carro alugado ocorridos no período em que ele esteve sob sua guarda e posse, direta ou indiretamente.

5.3. A LOCADORA poderá, a seu exclusivo critério, optar pela contratação de seguros facultativos de responsabilidade civil, que cubram os valores ou montantes das isenções de responsabilidade indenizaria que foram contratualmente deferidas ao cliente.

5.4. As eventuais tolerâncias da LOCADORA para com o cliente no cumprimento das obrigações ajustadas através deste contrato não importam em novação, permanecendo integras as cláusulas e condições deste contrato.

5.5. Nos casos de inadimplência, ficará sujeito o cliente, ao pagamento de multa contratual de 2% (dois por cento), bem como honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor total do débito, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

5.6. O Foro para qualquer procedimento judicial relativo com o presente contrato será o da cidade da LOCADORA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, sem prejuízo da possibilidade de requerimento, pela locadora, de medidas cautelares em outro Foro.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

LOCADORA

CLAUDIO DA FONSECA MARCOLINO 06429107400

LOCATÁRIA

JULIANA MAGNONE PAIVA

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



ANEXO 1 – ALUGUEL VEICULAR

Este demonstrativo é parte integrante do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, firmado entre:

LOCADORA:

MOBILI LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ 18.887.327/0001-92, com sede no seguinte endereço, Avenida Tristao De Barros, 01 – Bairro: Centro, Cep: 59.518-000, São Rafael – RN por intermédio do seu representante legal, **CLAUDIO DA FONSECA MARCOLINO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 16/12/1985, inscrito no CPF Nº 064.291.074-00 e Carteira Nacional de Habilitação Nº 03294468199 DETRAN – RN, residente e domiciliada na Avenida Tristao De Barros, 01 – Bairro: Centro, CEP: 59.518-000, São Rafael – RN.

Contatos: 84 98881-9788 / 84 98109-0303 / 84 98758-4767 claudio.mobille@icloud.com

LOCATÁRIO:

JULIANA MAGNONE PAIVA, inscrita no CPF nº 035.151.740-52, residente e domiciliada na Rua Santa Gema, nº 389, Bloco 01, Apartamento 0204, Bairro Amazônia, Emaús, Parnamirim/RN, CEP 59148-405.

Em data 15 de Agosto de 2025

LOCADORA

CLAUDIO DA FONSECA MARCOLINO 06429107400

LOCATÁRIA

JULIANA MAGNONE PAIVA

Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000



Dados e características do (s) veículo (s) locado (s)

VEÍCULO 1: CHEV / TRACKER T A LT

Placa: QWN2A50

Cor: BRANCA

Prazo de locação:

Prazo de locação contratual (1 ano)

Veiculo Retirado na Data: 15/09/2025

Vencimento: 30 dias.

Faturamento e Pagamento: Todo dia 15 após 30 dias da locação.

Km do hodômetro: KM tan. 8/8

Preço da locação: R\$ 2.700,00

Nome do motorista que utilizará este veículo – JULIANA MAGNONE PAIVA

CNH – 2909183054

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



ANEXO 2 – INSPEÇÃO DO VEÍCULO LOCADO

Dados e características do veículo locado:

LOCATÁRIO:

JULIANA MAGNONE PAIVA, inscrita no CPF nº 035.151.740-52, residente e domiciliada na Rua Santa Gema, nº 389, Bloco 01, Apartamento 0204, Bairro Amazônia, Emaús, Parnamirim/RN, CEP 59148-405.

VEÍCULO 1 : HYUNDAI / HB20 10M SENSE PLACA: SUY5E87

Prazo de locação: INDETERMINADO

Limite de Km: INLIMITADO

Km do hodômetro:KM

Inspeção do veículo pelo locatário:

(X) Lataria sem riscos

(X) Placas dianteira e traseira

Ressalvas do locatário:

Data da entrega do veículo: 18/06/2025

Declaro que conferi o estado do veículo ora entregue para locação, recebendo-o por este termo conforme contrato de locação de veículos firmado em /..... /..... às horas.

**Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000**



.....

Assinatura da Locatária

Termo de devolução de veículo:

Declaramos que recebemos a devolução do veículo acima, na data de/...../..... às
horas, encontrando-o nas mesmas condições acima descritas, com a quilometragem de
..... km.....

.....

Assinatura da Locadora

Av. Tritão de Barros, 01, Centro
São Rafael/RN, CEP: 59.518-000